

보도시점 2023. 4. 25.(화) 09:00 배포 2023. 4. 25.(화) 08:30

## “소송 대신 합의” 지식재산 분쟁조정 신청 ‘쑥’

- 특허청 산업재산권 분쟁조정 신청, 4년간 연평균 19% 증가 -
- 95%는 중소기업·개인...양 당사자 조정 참여 시 66% 해결 -

# 소상공인 ◀와 중견기업 ▶는 상표권 관련 분쟁으로 권리범위 확인심판과 형사고소까지 진행하며, 4년 이상 분쟁 중이었으나, 산업재산권 분쟁조정위원회를 통해 조정에 합의하며, 심판·형사고소를 모두 취하하고, 4년에 걸친 분쟁을 약 2달만에 해결했다.

최근 발상(아이디어) 탈취·영업비밀 침해 등 지식재산 분쟁에 대한 관심이 고조되는 가운데 「특허청 산업재산권 분쟁조정제도」를 통해 분쟁을 해결하는 사례가 증가하고 있다.

산업재산권 분쟁조정제도 신청 후 상대방이 조정에 응한 10개 기업 중 6.6개 기업이 조정에 합의하는 등 조정 성립률이 높게 나타나고 있어, 지식재산 분쟁을 빠르게 해결하는 합리적 대안이 되고 있다.

### 【 산업재산권 분쟁조정제도 】

산업재산권 분쟁조정제도는 특허, 상표, 디자인, 실용신안 등 산업재산권 및 영업비밀, 부정경쟁행위, 직무발명 등의 분쟁을, 전문가의 도움을 받아, 당사자 간 대화와 합의를 통해 해결하는 제도이다. 소송이나 심판 대비 신속하고 원만하게 분쟁을 해결할 수 있다는 장점이 있으며, 조정이 성립되는 경우, 확정판결과 동일한 ‘재판상 화해’ 효력이 발생해 상대방이 합의사항을 이행하지 않는 경우, 강제집행도 가능하다.

#### <산업재산권 분쟁조정 연도별 신청 건수>

특허청(청장 이인실)에 따르면 지난 '19년 45건에 불과했던 산업재산권 분쟁조정 신청 건수가 '22년에는 76건으로 4년간 연평균 19% 증가\*한 것으로 나타났다. 특히, 올해는 4월 현재(4.21 기준) 38건이 접수되어 오는 12월에는 조정신청 건수가 100건을 넘어설 것으로 전망된다. [붙임1]

\* 산업재산권 분쟁조정위 조정 신청(건) : ('19) 45 → ('20) 70 → ('21) 83 → ('22) 76 → ('23) 100(예상)

#### <산업재산권 분쟁조정 조정 성립률>

같은 기간 산업재산권 분쟁조정 신청기업 중 상대방이 조정에 응한 기업의 조정 성립률도 4년 평균 66%에 달하는 등 분쟁해결 효과도 높은 것으로 나타났다. '22년 기준, 상대방이 조정제도 참여시 조정 성립률은 약 64%에 이르는 것으로 나타났으며, 조정에 응하지 않는 경우까지 포함하여도 전체 신청 사건 중 47%가 해결\*된 것으로 조사되었다. [붙임1]

\* 전체 76건, 성립 35건, 불성립(의견불일치 등) 20건, 조정불응 19건, 취하 2건

#### <산업재산권 분쟁조정 기업분류별 신청 현황>

최근 5년간('19~'23.4.21) 기업분류별 신청 현황을 보면, 신청 건수 총 312건 중 개인·중소기업의 신청이 297건으로 95%에 이르는 등 중소기업의 활용도가 높은 것으로 나타났다. [붙임2]

이는, 산업재산권 분쟁조정제도 이용 시 평균 2달 이내 사건이 처리\*되고, 별도 신청비용도 없으며, 과정도 복잡하지 않아, 자본력이 부족한 중소기업도 쉽게 이용할 수 있기 때문으로 분석된다. 또한 신속하고 저비용이라는 장점 뿐 아니라, 분쟁 해결 효과도 높은 것으로 나타났다.

\* '22년 산업재산권 분쟁조정 신청 건 평균 처리기간: 62일

특허청 김시형 산업재산보호협력국장은 “산업재산권 분쟁조정제도는 시간과 비용이 부족한 중소기업에게 특히 효과적인 분쟁해결 수단이다”라며, “특허청은 우리 기업이 신속히 분쟁을 해결하고 본연의 업무에 집중할 수 있도록, 조정을 통한 분쟁해결 지원을 확대해 나갈 예정이다”라고 밝혔다.

한편, 관련 분쟁으로 어려움을 겪고 있는 기업·개인은 한국지식재산보호원의 산업재산권 분쟁조정위원회 사무국([www.koipa.re.kr/adr](http://www.koipa.re.kr/adr))에서 신청서를 내려받아 신청할 수 있으며, 신청서 작성에 어려움이 있는 경우 사무국 (1670-9779)을 통해 자세한 안내와 도움을 받을 수 있다.

|       |                        |     |     |                    |
|-------|------------------------|-----|-----|--------------------|
| 담당 부서 | 산업재산보호협력국<br>산업재산보호정책과 | 책임자 | 과 장 | 양재석 (042-481-5213) |
|       |                        | 담당자 | 사무관 | 이우정 (042-481-8227) |

## 붙임1

## 산업재산권 분쟁조정 신청 및 처리 현황

□ 최근 5년간('19~'23.4.21) 조정 신청 및 처리 현황

(단위 : 건)

| 구 분              |            |         | '19 | '20 | '21 | '22 | '23.4.21 | 합계  |
|------------------|------------|---------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 신 청              |            |         | 45  | 70  | 83  | 76  | 38       | 312 |
| 처<br>리<br>현<br>황 | 성 립(A)     |         | 19  | 32  | 38  | 35  | 6        | 130 |
|                  | 불성립<br>(B) | 조정안 불수용 | 2   | 5   | 4   | 5   | -        | 16  |
|                  |            | 의견 불일치  | 8   | 17  | 10  | 15  | 3        | 53  |
|                  |            | 소계      | 10  | 22  | 14  | 20  | 3        | 69  |
|                  | 조정 불응*     |         | 15  | 16  | 31  | 19  | 4        | 85  |
|                  | 취 하        |         | 1   | -   | -   | 2   | -        | 3   |
|                  | 진 행 중      |         | -   | -   | -   | -   | 25       | 25  |
| 성립률(A/(A+B))     |            |         | 66% | 59% | 73% | 64% | 67%      |     |

\* 상대방이 연락을 받지 않는 등 조정에 응하지 않아, 조정회의 개최가 어려운 경우

## 붙임2

## 산업재산권 분쟁조정 기업분류별 신청 현황

○ 최근 5년간('19~'23.4.21) 신청인·피신청인 분류별 신청 현황(누적)

(단위 : 건)

| 신청인 \ 피신청인 |      | 대기업 | 중견기업 | 중소기업 | 개인 | 기타* | 합계  |
|------------|------|-----|------|------|----|-----|-----|
| 신 청        | 대기업  | -   | -    | -    | 1  | -   | 1   |
|            | 중견기업 | -   | -    | 2    | -  | -   | 2   |
|            | 중소기업 | 5   | 8    | 227  | 21 | 8   | 269 |
|            | 개인   | 8   | 3    | 10   | 4  | 3   | 28  |
|            | 기타*  | -   | -    | 12   | -  | -   | 12  |
| 합계         |      | 13  | 11   | 251  | 26 | 11  | 312 |

\* 공공기관, 외국기업 등

○ 최근 5년간('19~'23.4.21) 신청인 분류별 신청 현황(연도별)

(단위 : 건)

| 구 분  | '19 | '20 | '21 | '22 | '23.4.21 | 합계  |
|------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 대기업  | -   |     | 1   | -   | -        | 1   |
| 중견기업 | -   | 1   | 1   | -   | -        | 2   |
| 중소기업 | 35  | 59  | 71  | 73  | 31       | 269 |
| 개인   | 9   | 8   | 6   | 3   | 2        | 28  |
| 기타*  | 1   | 2   | 4   | -   | 5        | 12  |
| 합계   | 45  | 70  | 83  | 76  | 38       | 312 |

\* 공공기관, 외국기업 등



“ 특허, 상표, 영업비밀 등의 분쟁은?  
이제 조정으로 해결하세요!  
**산업재산권  
분쟁조정제도** ”



### 산업재산권 분쟁제이란?

산업재산권 분쟁에서 소요되는 비용·시간을 절약할 수 있도록  
[산업재산권 분쟁조정위원회]에 양 당사자가 직접 참여하여  
상호 간의 합의를 통해 문제를 해결하는 제도

### 신청 분야

- 산업재산권 분쟁  
(특허·실용신안·상표·디자인)
- 직무발명  
관련 분쟁
- 영업비밀  
관련 분쟁
- 부정경쟁행위  
관련 분쟁

### 산업재산권 분쟁제도의 장점

- 신속한 분쟁해결  
(3개월 이내)
- 간편 절차  
신청비용 무료
- 절차 비공개  
(비밀 보장)
- 전문가의 원만한  
분쟁해결 지원

### 신청 자격

- 산업재산권자·  
실시권자·사용권자
- 직무발명자·  
영업비밀 보유자
- 부정경쟁행위의  
분쟁 당사자
- 권리실시에  
이해관계가 있는 자

### 신청 방법



홈페이지 [www.kopia.re.kr/adr](http://www.kopia.re.kr/adr)  
우편주소 서울시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 6층  
T 1670-9779 F 02-553-5865 E-mail [ip.adr@korea.kr](mailto:ip.adr@korea.kr)

### 산업재산권 분쟁제도의 효력

조정이 성립되어 조정조서가  
작성되면 법원의 확정판결과  
동일한 효력을 갖는 재판상  
화해가 성립

